



Nr. 91 Kabinettsitzung vom 23. Mai 1925, 12.15 Uhr

R 43 I/1402 , Bl. 252- f.

Anwesend: Luther, Stresemann, Schiele, v. Schlieben, Brauns, Frenken, Geßler, Stingl, Krohne; RSparKom. Saemisch; StS Kempner, Meissner, Weismann; MinDir. Pünder, Kiep, Hoffmann, Schäffer; MinR Brandenburg, v. Massenbach; ORegR Grävell; RegR Süßdorf; Rittmeister Planck; Protokoll: MinR Offermann.

Beginn: 12:15

[Tagesordnung]

1. *Parlamentarische Behandlung des deutsch-spanischen Handelsvertrags.*
2. *Frage der Einladung der Staats- und Ministerpräsidenten der Länder.*
3. *Entwurf eines Gesetzes über Kraftfahrzeuglinien. [...]*
4. *Bereitstellung von Reichsmitteln zur Gewährung von Darlehen an Kleinunternehmer usw. in den besetzten Gebieten. [abgesetzt]*
5. *Neugründung einer Arbeiterrentenzuschußkasse. [abgesetzt]*
6. *Entwurf eines deutschen Auslieferungsgesetzes.*
7. *Abbau beim Reichsarchiv. [abgesetzt]*
8. *Personalsache. [...]*
9. *Außerhalb der Tagesordnung: Vernehmung des früheren Reichskanzlers Gustav Bauer als Zeuge.*

1. Parlamentarische Behandlung des deutsch-spanischen Handelsvertrags.

Der Punkt wurde in einer Ministerbesprechung erledigt ¹.

2. Frage der Einladung der Staats- und Ministerpräsidenten der Länder.

Staatssekretär Dr. Kempner teilte mit, daß vor einigen Tagen die Ministerpräsidenten der Länder zu einer Besprechung in die Reichskanzlei gebeten worden seien. Auf Wunsch verschiedener Länder

¹ S. Dok. Nr. 90.

habe diese Sitzung abgesetzt werden müssen². Nunmehr handle es sich um die Frage, zu welchem Zeitpunkt eine neue Einladung ergehen solle und welche Punkte auf die Tagesordnung dieser Sitzung gesetzt werden sollten. Es kämen in Frage Amnestie und Außenpolitik. Zu letzterem Punkte mache er darauf aufmerksam, daß die Länder wohl großen Wert darauf legen würden, erst dann zur Besprechung gebeten zu werden, wenn die zu erwartende Note der Alliierten vorläge³.

Der *Reichskanzler* fügte hinzu, daß er das dringende Bedürfnis habe, sich mit den Ministerpräsidenten der Länder zu besprechen, da seit Bildung des jetzigen Kabinetts eine Möglichkeit nicht bestanden hätte. Er glaube auch, daß man den Termin nicht von dem Eingang der Note abhängig zu machen brauche, da nicht abzusehen sei, wann diese Note eintreffen werde.

Der *Reichsminister der Justiz* berichtete über den Stand der Amnestiefrage. Am letzten Montag hätten Verhandlungen mit den Ländern stattgefunden. Dabei sei den Ländern die Stellung der Reichsregierung mitgeteilt worden. Da die Vertreter der Länder keine Vollmacht besäßen, seien die Verhandlungen auf Montag, den 25. d. Mts., vertagt worden⁴. Die Länder hätten zugesagt, zu diesem Termin bestimmte Vorschläge zu machen⁵.

Staatssekretär *Weismann* teilte mit, daß die Länder heute unter sich über die Amnestiefrage verhandelten, und daß wohl eine Einigung zu erwarten sei. Was die Außenpolitik anbetreffe, so glaube auch er, daß die Note für die Länder von größtem Interesse sei.

Der *Reichskanzler* beauftragte Staatssekretär Dr. Kempner, mit den Ländern telefonisch Fühlung zu nehmen darüber, zu welchem Termin eine Einladung erwünscht sei⁶.

Der *Reichsminister der Finanzen* regte an, dies in einem Schreiben zu tun.

Der *Reichskanzler* bat, ihm die Form des Weges zu überlassen. Dem wurde zugestimmt.

3. Entwurf eines Gesetzes über Kraftfahrzeuglinien. [...]

4. Bereitstellung von Reichsmitteln zur Gewährung von Darlehen an Kleinunternehmer usw. in den besetzten Gebieten. [abgesetzt]

5. Neugründung einer Arbeiterrentenzuschußkasse. [abgesetzt]

6. Entwurf eines deutschen Auslieferungsgesetzes.

Der *Reichsminister der Justiz* trug den Inhalt der Vorlage vor⁷.

² S. Anm. 5 zu Dok. Nr. 84.

³ Gemeint ist wohl die frz. Note zur Sicherheitsfrage, die am 16. 6. in Berlin übergeben wird. S. Dok. Nr. 110, dort auch Anm. 3.

⁴ Dazu vermerkte Wienstein am 22. 5. ergänzend: „Erst nach dieser Besprechung verspricht sich das Reichsjustizministerium einen Erfolg von den Verhandlungen mit den Parteien, die alsbald nach der Besprechung am 25. Mai einsetzen sollen, und zwar zunächst mit den Mehrheitsparteien, sodann mit der SPD und mit den anderen Parteien.“ (R 43 I/1242, S. 337). Zu den Besprechungen mit Parteivertretern s. Dok. Nr. 115, P. 1, dort bes. Anm. 3.

⁵ S. dazu Dok. Nr. 97, P. 1, dort auch Anm. 4.

⁶ Das Protokoll trägt an dieser Stelle den Randvermerk Offermann: „Dem StS ist besondere Vorlage dieserhalb gemacht.“ Diese Vorlage fehlt in R 43 I, auch ist dort kein weiterer Aufschluß über die Bemühungen Kempners zu gewinnen. Die nächste Besprechung mit den MinPräs. der Länder findet am 27. 6. statt. S. Dok. Nr. 114.

⁷ Der am 25.4.<in der Druckfassung: 5.4.; Anm. der Online-Edition> vorgelegte Entwurf bestimmt: Ein Ausländer, der von einer ausländischen Regierung wegen einer Straftat, die nach deutschem Recht ein Verbrechen oder Vergehen ist, verfolgt oder verurteilt worden ist, kann dieser Regierung zur Strafverfolgung oder Strafvollstreckung ausgeliefert werden. Die Auslieferung soll nicht zulässig sein, wenn die Straftat eine politische ist, wenn die Strafverfolgung nach deutschem Recht infolge Verjährung, Gnadenverlaß oder aus anderen Gründen unzulässig sein würde, schließlich dann, wenn die Gegenseitigkeit nicht verbürgt ist. Zur Vorgeschichte heißt es im Begleitschreiben des RJM: „Ein Entwurf eines Auslieferungsgesetzes ist von mir bereits am 24. Oktober 1923 [...] dem Reichsministerium vorgelegt worden. In der Kabinettsitzung vom 7. November 1923 hat das Reichsministerium auf meinen Vorschlag wegen des Widerspruchs einzelner Landesregierungen, namentlich Bayerns, beschlossen,

Das *Kabinett* stimmte zu ⁸.

7. Abbau beim Reichsarchiv. [abgesetzt]

8. Personalsache. [...]

9. Außerhalb der Tagesordnung: Vernehmung des früheren Reichskanzlers Gustav Bauer als Zeuge.

Das *Kabinett* erteilte seine Zustimmung zur Vernehmung des früheren Reichskanzlers Gustav Bauer vor dem gemäß Artikel 34 der Reichsverfassung eingesetzten Untersuchungsausschuß ⁹ als Zeuge ¹⁰.

die Entscheidung über den Entwurf einstweilen auszusetzen. Der Widerspruch der Landesregierungen richtete sich wesentlich gegen die Bestimmungen des früheren Entwurfs, in denen für das Reich die Zuständigkeit zur Bewilligung der zwischenstaatlichen Rechtshilfe [...] in Anspruch genommen war.“ Derartige Bestimmungen seien im neuen Entwurf nicht mehr enthalten (R 43 I/1249 , Bl. 93-116).

⁸ Der RJM leitet den Entwurf am 26. 5. dem RR zu (RR-Drucks. Nr. 94, Bd. 1925 I), wo er während der Amtszeit des gegenwärtigen Kabinetts unerledigt bleibt.

Ein „Deutsches Auslieferungsgesetz“ wird erst am 23.12.29 erlassen (RGBL. I, S. 239).

⁹ Es handelt sich um den 19. Ausschuß des RT (Kredite), der seit 9.1.25 mit Untersuchungen über die finanzpolitische Skandalaffäre Barmat und Kutisker befaßt war. S. Anm. 2 zu Dok. Nr. 20.

¹⁰ Die Zustimmung der RReg. war erbeten worden mit Schreiben des Ausschuß-Vorsitzenden Saenger an den RK vom 22. 5. Gegenstand der Vernehmung, die am 6. 6. stattfinden sollte, würden die Beziehungen Bauers zur Demag (Deutsche Maschinenfabrik A.G., Duisburg) sein (R 43 I/1017 , Bl. 250). Weitere Einzelheiten in den Akten nicht ermittelt.

Zitierhinweis

Nr. 91 Kabinettsitzung vom 23. Mai 1925, 12.15 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Luther I und II, bearb. von Karl-Heinz Minuth, 1977, S. 301–303 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/lut-D91>